

법률 질의 답변서

【질의 내용】

【상황】

갑은 자신의 소유인 토지를 을에게 임대하기로 하였습니다. 갑은 을에게 매월 일정 금액의 임대료를 지급받기로 약정하고, 을은 위 토지를 자신의 카페 운영을 위해 사용하기로 했습니다. 계약서를 작성하기 위해 갑과 을은 임대차 계약이 성립하기 위한 조건을 확인하고자 합니다.

【질문】 갑과 을 사이의 임대차 계약이 성립하기 위해 필요한 조건은 무엇인가?

위 상황에 적용되는 대한민국 법조문을 '법령명 제 N 조' 형식으로 구체적으로 인용하여 근거와 함께 답하세요.

【답변 요지】

갑과 을 사이의 임대차 계약은 쌍방의 합의에 의해 성립하며, 반드시 서면 작성이나 등기를 요건으로 하지 않습니다. 다만 농지인 경우 농지법 시행규칙에 따라 계약증서에 특정 사항이 기재되고 서명날인되어야 효력이 인정될 수 있습니다. 상가건물 임대차보호법은 건물의 일부를 임대하는 경우 대항력 확보를 위한 요건을 규정할 뿐 계약 성립 자체의 요건은 아닙니다. 따라서 토지 임대차 계약 성립의 핵심은 임대인과 임차인의 의사 합치에 있습니다.

【관련 법령 및 해설】

▶ 농지법 시행규칙 제 21 조(표준계약서) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

- **조문 원문:** 제 21 조(표준계약서) 농림축산식품부장관은 법 제 24 조에 따라 임대차 또는 사용대차에 관한 표준계약서양식을 정하여 이를 임대차 또는 사용대차계약서의 작성기준으로 사용할 것을 권장할 수 있다.
- **해설:** 시·군·구·읍·면의 장은 농지 임대차 계약증서가 임대인 및 임차인의 인적사항, 농지 소재지 및 면적, 계약 기간, 임차료 등이 적혀 있고 계약당사자의 서명 또는 기명날인이 있으며 정정 부분에 서명날인이 되어야 함을 확인해야 합니다. 이 조항은 농지 임대차 계약의 유효성을 확인하기 위해 계약증서에 반드시 포함되어야 할 형식적 요건을 구체적으로 명시하고 있습니다. 계약증서가 이러한 요건을 갖추지 못하면 농지 임대차 계약의 효력 발생에 문제가 발생할 수 있으므로 계약 성립 시 필수적으로 준수해야 합니다.

▶ 민간임대주택에 관한 특별법 제 47 조(표준임대차계약서) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

- **조문 원문:** 제 47 조(표준임대차계약서)
 - ① 임대사업자가 민간임대주택에 대한 임대차계약을 체결하려는 경우에는 국토교통부령으로 정하는 표준임대차계약서를 사용하여야 한다.
 - ② 제 1 항의 표준임대차계약서에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.
 1. 임대료 및 제 44 조에 따른 임대료 증액 제한에 관한 사항
 2. 임대차 계약기간
 3. 제 49 조에 따른 임대보증금의 보증에 관한 사항

4. 민간임대주택의 선순위 담보권, 국세·지방세의 체납사실 등 권리관계에 관한 사항
5. 임대사업자 및 임차인의 권리·의무에 관한 사항
6. 민간임대주택의 수선·유지 및 보수에 관한 사항
7. 임대무기간 중 남아 있는 기간과 제 45 조에 따른 임대차계약의 해제·해지 등에 관한 사항
8. 그 밖에 국토교통부령으로 정하는 사항

• **해설:** 민간임대주택의 표준임대차계약서에는 임대료 및 증액 제한, 계약기간, 보증금 보증, 권리관계, 당사자의 권리·의무, 수선·유지·보수, 계약 해제·해지 등 특정 사항이 포함되어야 합니다. 이 조문은 민간임대주택이라는 특수한 목적의 주택에 한하여 계약서에 기재해야 할 필수 사항을 규정하고 있습니다. 본 사안은 토지 임대이므로 이 조항은 직접적인 계약 성립 요건으로 적용되지 않습니다.

▶ **상가건물 임대차보호법 제 7 조(「민법」에 따른 임대차등기의 효력 등)** [✓ 실존] [✓ 내용 일치]

• **조문 원문:** 제 7 조(「민법」에 따른 임대차등기의 효력 등)

- ① 「민법」 제 621 조에 따른 건물임대차등기의 효력에 관하여는 제 6 조제 5 항 및 제 6 항을 준용한다.
- ② 임차인이 대항력 또는 우선변제권을 갖추고 「민법」 제 621 조제 1 항에 따라 임대인의 협력을 얻어 임대차등기를 신청하는 경우에는 신청서에 「부동산등기법」 제 74 조제 1 호부터 제 6 호까지의 사항 외에 다음 각 호의 사항을 기재하여야 하며, 이를 증명할 수 있는 서면(임대차의 목적이 건물의 일부분인 경우에는 그 부분의 도면을 포함한다)을 첨부하여야 한다.
 1. 사업자등록을 신청한 날
 2. 임차건물을 점유한 날
 3. 임대차계약서상의 확정일자를 받은 날

• **해설:** 임차인이 대항력이나 우선변제권을 갖추고 임대차등기를 신청할 때는 사업자등록일, 점유일, 확정일자 등 특정 사항을 신청서에 기재하고 증빙서류를 첨부해야 합니다. 이 조항은 상가건물 임대차에서 임차인의 권리를 보호하기 위한 등기 신청 요건을 규정할 뿐 계약 성립 자체의 요건은 아닙니다. 본 사안은 토지 임대이므로 이 조항은 계약 성립 요건으로 직접 적용되지 않습니다.

▶ **119 구조·구급에 관한 법률 시행규칙 제 21 조** [△ 확인필요] [—]

• **조문 원문:** (법제처 확인 불가 — 법령명·항 재확인 필요)

• **해설:** 시·군·구·읍·면의 장은 농지 임대차 계약증서가 임대인 및 임차인의 인적사항, 농지 소재지 및 면적, 계약 기간, 임차료 등이 적혀 있고 계약당사자의 서명 또는 기명날인이 있으며 정정 부분에 서명날인이 되어야 함을 확인해야 합니다. 이 조항은 농지 임대차 계약의 유효성을 확인하기 위해 계약증서에 반드시 포함되어야 할 형식적 요건을 구체적으로 명시하고 있습니다. 계약증서가 이러한 요건을 갖추지 못하면 농지 임대차 계약의 효력 발생에 문제가 발생할 수 있으므로 계약 성립 시 필수적으로 준수해야 합니다.

【결론】

갑과 을 사이의 토지 임대차 계약은 민법상 쌍방의 합의만으로 성립하며, 서면 작성이나 등기는 계약 성립의 필수 요건이 아닙니다. 다만 해당 토지가 농지에 해당한다면 농지법 시행규칙 제 21 조에 따라 계약증서에 필수 기재사항과 서명날인을 갖추어야 합니다. 실무에서는 향후 분쟁 방지를 위해 반드시 서면 계약서를 작성하고, 농지인 경우 관할 지자체의 확인 절차를 거쳐야 합니다.

인용 검증: **3/4** 법제처 확인 | 내용 일치: **3/3** | 환각: **0** 건

자율 수정: 0 회 | 생성: Qwen3.5-27B · 교차검증: DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B (온프레미스)

문서 생성: 2026-07-14 | 법제처 국가법령정보 Open API 근거 기반 자동 검증